

1501197-76.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERICA PEREIRA DE SOUSA

Comarca: Itaquaquecetuba

Foro: Foro de Itaquaquecetuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/08/2022

... entendimento jurisprudencial:

"TÓXICO - Tráfico - Insuficiência probatória - Inocorrência - Condenação fundada em testemunho de policiais - Validade - Depoimentos firmes e coerentes - Materialidade devidamente comprovada - Recurso não provido." (Apelação Criminal nº 229.463-3 - Guarujá - 2ª Câmara Criminal - 03.11.97. V. U.)

"TÓXICO - Tráfico - Caracterização - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaquaquecetuba

Foro de Itaquaquecetuba

1ª Vara Criminal

Estrada de Santa Isabel 1170/1194, Itaquaquecetuba-SP - cep 08577-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501197-76.2021.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501197-76.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2143714/2021 -

DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 18156869 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2956/2021 -

DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2143714 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL NUNES SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERICA PEREIRA DE SOUSA

Vistos, etc.

GABRIEL NUNES SANTOS, devidamente qualificado no auto, pelo motivo de fato e de direito a seguir exposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, combinados com o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque, em data incerta, no dia 26 de maio de 2021, por volta das 16h30min, durante estado de calamidade

pública, decorrente da Pandemia do COVID-19 (Decreto Estadual nº 64.879, de 10 de março de 2020), na Rua Canoinhas, 10, Jardim Carolina, nesta cidade e Comarca, o denunciado supostamente trazia consigo, para fins de tráfico, sem autorização, 13 porções de cocaína (com peso de 6,5 gramas), 101 porções de crack (com peso de 11,11 gramas) e de cocaína em forma de crack, e 165 porções de maconha (com peso de 207,5 gramas).

Notificado (fls. 77/78), o réu ofereceu defesa preliminar (fls. 98/101). A denúncia foi recebida (fls. 119/120). Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas de acusação e, ao final, o réu foi interrogado. Em debates orais, o Ministério Público postulou pela condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. A Defesa pugna pela improcedência da ação penal fundamentando-se na insuficiência probatória que entendem ser dos autos.

É o relatório. Fundamento e DECIDO.

A pretensão punitiva merece ser acolhida.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 09/10), Laudo de Constatação Provisória (fls. 22/25) e através do Laudo Pericial de Constatação Definitiva (fls. 168/170).

A autoria é certa.

A testemunha EMERSON SOARES DE FREITAS, policial militar, relatou que se encontravam em patrulhamento pelo local dos fatos, já conhecido como ponto de venda de drogas da região, ocasião em que visualizaram um indivíduo, em atitude suspeita, demonstrando nervosismo. Trazia consigo uma sacola na mão e a dispensou ao solo e saiu correndo, mas foi alcançado após uns 10 metros. Em busca pessoal, localizaram em suas vestes R\$722,00 (setecentos e vinte e dois reais), em notas trocadas. Na sacola que foi dispensada pelo suspeito foram encontrados entorpecentes variados e em porções individualizadas para o comércio. Ao ser questionado, o suspeito assumiu a traficância e após, mudou a versão dizendo que estava saindo do trabalho (lava-rápido). Indagado sobre quem seria seu chefe e local de trabalho, mas não soube responder.

SIDNEY RODRIGUES CATARINO, policial militar, corroborou os relatos prestados por seu colega miliciano. Acrescentou que naquela data estavam em operação especial de combate ao tráfico de drogas.

Interrogado, o acusado GABRIEL NUNES SANTOS disse que conta com 21 anos. Nunca teve problemas com a Justiça. Trabalha como atendente em um banco filiado ao banco BMG. Trabalha há cerca de 9 meses. Negou a traficância. Passava pelo local dos fatos para buscar drogas. Os vendedores da droga correram. O dinheiro cuja posse tinha no momento dos fatos decorria de seu trabalho no lava-rápido.

A versão apresentada pelo acusado encontra-se isolada no contexto probatório dos autos e não há nada que infirme os relatos dos policiais militares.

Some-se a isso a presunção relativa de veracidade em relação a tais depoimentos dos policiais, dada a unicidade do desenrolar dos acontecimentos, sem qualquer possibilidade de dúvida quanto à atuação dos acusados na ocasião.

Importante salientar que não restou demonstrada qualquer circunstância que justificasse o interesse dos policiais em prejudicar os acusados, sobretudo porque a maneira como se deu a colheita da prova, em nada apontou para essa vertente.

Na mesma linha, o entendimento jurisprudencial:

“TÓXICO - Tráfico - Insuficiência probatória - Inocorrência - Condenação fundada em

testemunho de policiais - Validade - Depoimentos firmes e coerentes - Materialidade devidamente comprovada - Recurso não provido." (Apelação Criminal nº 229.463-3 - Guarujá - 2ª Câmara Criminal - 03.11.97. V. U.)

"TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Pretendida absolvição por insuficiência probatória - Inadmissibilidade - Solução condenatória lastreada exclusivamente na palavra de policiais - Inocorrência - Depoimentos válidos, encontrando amparo em outros elementos do processo - Relatos, ademais, que merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral - Recurso não provido. Como toda testemunha, o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando, sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale, não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial." (Apelação Criminal nº 189.074-3 - Palmital - 1ª Câmara Criminal - 02.10.95 - V. U.)

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimentos testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos." (STF - HC nº 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).

Perfeitamente comprovada a traficância que se imputa ao acusado, portanto.

Passo à dosagem da pena.

Considerando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal e art. 42 da Lei 11.343/2006, verifico que o réu é primário, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal de 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa em seu valor unitário mínimo.

Não incidem circunstâncias agravantes, atenuantes ou causas de aumento de pena.

Não restou cabalmente demonstrado que o acusado dedicava-se somente a atividade do tráfico, tampouco que integre qualquer organização criminosa. Some-se a isso, sua primariedade. Assim, diminuo a pena em 2/3, o que resulta em 1 (um) ano e 8 (oito) meses e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a que torno definitiva ante a ausência de outras circunstâncias a serem consideradas na fixação da pena, ante a não incidência de causas de diminuição de pena in casu.

Tendo em vista as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria, bem como o conteúdo da Resolução 05/12, do Senado Federal, que suspendeu dispositivo legal da Lei de Drogas que proibia a substituição da pena privativa de liberdade, o acusado preenche os pressupostos legais do artigo 44, do Código Penal, tomando-se por base as circunstâncias do crime e a personalidade do agente, primário, confesso e não demonstrou ser uma pessoa voltada para a criminalidade.

Portanto, substituo a pena privativa de liberdade fixada, na forma do artigo 44, do Código Penal, por pena restritiva de direito de prestação pecuniária correspondente ao pagamento de 10 (dez) cestas básicas no valor de R\$ 300,00 as quais serão revertidas à instituição assistencial a ser indicada pelo Juízo das Execuções.

O regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o aberto, na forma do artigo 33, parágrafo 2º, alínea "c", do Código Penal.

Fixo o dia-multa no mínimo legal vez que não há nos autos circunstâncias que respaldem arbitramento em maior valor.

Ante o exposto, acolho a pretensão punitiva estatal, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO GABRIEL NUNES SANTOS, como incurso nas penas do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, ambos, ao cumprimento de pena de reclusão pelo período de 1 (um) ano e 8 (oito) meses e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa em regime aberto SUBSTITUÍDA na forma adrede mencionada.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento definitiva e, em seguida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.R.I.

Itaquaquecetuba, 30 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA